

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N°.....001167.....

Tocache,

03 MAR 2022

VISTO:

Oficio N°208-2022-XI-MACREPOL-SAM/REGPOL-SAM/DIVOPS-T/COMSEC-T/SECINPOL de fecha 13 de Febrero de 2022, la copia certificada gratuita – D.L 1246, con fecha 07 de Febrero del 2022 y la denuncia verbal el mes de Noviembre del 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la directiva N° 019-2021-MINEDU/VMGI-OET "Lineamientos para la prevención y protección de los y las estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones Educativas" aprobada mediante Resolución Ministerial N° 519-2012-ED en su numeral 6.42 referido a las medidas de protección en su literal f) señala: "El director de la Instituciones Educativas donde cursa estudios él o la estudiante víctima de actos de violencia, debe adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos denunciados con la finalidad de hacer prevalecer el interés superior del niño, niña, adolescente y los demás derechos que le asisten"

Que de conformidad a lo resuelto por el tribunal constitucional en el caso "Ley de Reforma Magisterial", De fecha 31 de octubre del 2014, publicado con fecha 21 de abril del 2015, en su fundamento 138, respecto al artículo 44 de la ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944 señalando lo siguiente: "**Asimismo, el referido artículo 44 debe ser interpretado en el sentido de que el director de la institución educativa dispondrá la medida de separación preventiva, a través de una resolución debidamente motivada, dando cuenta al director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Correspondiente**" empero, en el presente caso, mediante OFICIO N° 208-2022, De la PNP – Tocache, se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos, es por ello que en aplicación del inciso 6.46, "**Medidas preventivas**" de la Resolución Vice Ministerial N° 0091-2021- MINEDU, donde en su inciso 6.4.6.2, numeral 1). El retiro del profesor es adaptado por el **Titular de la UGEL o DRE**, previa recomendación de la comisión permanente de procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes – CPPADD, en amparo al Art. 48 literal a), b) de la Ley 29944, por lo que a mérito de ello esta secretaria técnica – CPPADD, **RECOMIENDA QUE SE DISPONGA SEPARAR PREVENTIVAMENTE** al Prof. ROGER MELANIO LAGUNA PEREZ, quien labora como director y docente en la I.E. 0053 – Rivera del Espino – Uchiza - Tocache, en presunto agravio de la menor con iniciales M.Y.M.C (12), a fin de garantizar la integridad física y psicológica de la menor agaviada.

Que, mediante OFICIO N° 208-XI-MACREPOL-SAM/REGPOL-SAM/DIVOPS-T/COMSEC-T/SECINPOL de fecha 13 de Febrero de 2022, se pone de conocimiento a esta entidad sobre las investigaciones por la presunta comisión del Delito Contra la Liberta Sexual – Tocamientos,



Actos de Connotación Sexual o Actos Libidinosos en agravio de menores, siendo la menor de iniciales M.Y.M.C (12), con DNI N° 61869634, seguido contra Roger Melanio Laguna Pérez, hecho ocurrido presuntamente en el mes de noviembre del 2019, en el interior de la I.E. N° 0053 – de la Rivera del Espino – Tocache.

Que, mediante Copia Certificada gratuita – D.L 1246, con fecha 07 de Febrero del 2022 y la denuncia verbal el mes de Noviembre del 2019, se aprecia el contenido lo siguiente:

“En el Distrito y Provincia de Tocache, departamento de San Martín, siendo las 13:30 horas del día 07 de febrero del 2022, se presentó ante la sección de investigación de la comisaría PNP Tocache, la persona de María Carrión Montano (37) natural de la libertad, estado civil soltera, hijo de Alejandro y Ana, fecha de nacimiento 11jun1984, ocupación agricultora, grado de instrucción primaria incompleta, identificado con DNI n° 44699288, domiciliado en el caserío la rivera del espio en Tocache, con teléfono de contacto n°939474558, quien denuncia que su menor hija de iniciales M.Y.M.C (12), habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de la persona de ROGER MELANIO LAGUNA PEREZ (56), quien sería el director de la institución educativa n°0053 la rivera del espio, todo este hecho se habría suscitado en el mes de noviembre del año 2018, en circunstancias que su menor hija retornaba de sus clases, por otra parte preciso la recurrente que no denunció en su debido momento toda vez que había sido amenazo por el investigado, motivo por el cual interpone denuncia ante la PNP para las investigaciones del caso”.

Que, de acuerdo a la Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012 menciona en su **numeral 5.1 del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente**; *este principio se tiene en cuenta en toda medida que adopte el estado, así como el respeto de sus derechos y rige la presente directiva teniendo en cuenta lo siguientes criterios para su materialización. 5.2.10 Violencia sexual*; para los efectos de la presente Directiva, se entiende como tal al acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente mayor, para su satisfacción sexual. Esta puede consistir en **actos con contacto físico** (tocamiento, frotamiento, besos íntimos, coito interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos, dedos, objetos) o sin contacto físico (exhibicionismo, actos compelidos a realizar en el cuerpo el abusador o de tercera persona, imponer la presencia en situaciones en que la niña o niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, entre otros) como también pornografía. Esta CPPAD-D hace mención del art.-4 del Código del Niño y el Adolescente; reconoce que el niño y el adolescente tienen derecho a su integridad personal, por la cual se debe respetar su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.

Que, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos para Docentes (CPPADD) de acuerdo a las investigaciones a posterior del presente caso se presume que la conducta del docente denunciando ha vulnerado la **Ley N° 29944** es del **art.- 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes**, así como los de los padres de familia; **n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo**, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática, **q) Otros** que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012, numeral **5.1** y **5.2.10**). Que la presunta sanción en aplicación del art.- 43 literal c) y d) para el presente caso y de estudio de autos se aplicara previo proceso administrativo.

Así mismo se recomienda que posteriormente a la investigación el especialista de convivencia escolar registre y seguimiento del caso ante el SISEVE.

Que estando a las normas antes glosadas y tomando en consideración que es un principio constitucional del Estado el interés superior del niño, niña y/o adolescente; deviene en justificado adoptar en el presente caso la medida de separación preventiva al denunciado, medida que resulta racional en tanto se trata de una situación temporal mientras dure el proceso administrativo disciplinario, periodo en el que inclusive podrá seguir percibiendo su remuneración mientras se encuentre a disposición de la UGEL – Tocache.

Que, consecuentemente, existiendo poder jurídico en conformidad al artículo 44 de la ley N° 29944, ley de Reforma Magisterial concordante con el artículo 86 del D.S. N° 04-



2013-ED la directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, aprobada mediante resolución ministerial N° 519-2012-ED número 6.4.2, literal f), lo resuelto por el tribunal Constitucional en el caso "Ley de Reforma Magisterial número 138, artículo 29 de la Resolución Vice Ministerial N° 0091-12015-MINEDU y en razón de los hechos denunciados.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SEPARAR PREVENTIVAMENTE del Cargo al profesor ROGER MELANIO LAGUNA PEREZ, quien labora como director y docente en la I.E. 0053 – Rivera del Espino – Uchiza – Tocache, a partir de la fecha de la válida notificación de la presente resolución, hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario, poniéndose al referido docente a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, de conformidad a los fundamentos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el jefe de OPERACIONES de la UGEL Tocache, designe al profesor ROGER MELANIO LAGUNA PEREZ, realizar funciones administrativas en la sede de la UGEL Tocache.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar el acto resolutorio, al interesado de acuerdo a ley, al responsable de la oficina de Nexus, a la oficina de Escalafón, y al Director de la UGEL Tocache



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



NOTIFICACION N° 013-2022

ANTECEDENTE : OFICIO N°208-2022-XI-MACREPOL—SAM/REGPOL-SAM/DIVOPS-T/COMSEC-T/SECINPOL

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 03-03-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1167-2022.
SEPARAR PREVENTIVAMENTE DEL CARGO DE PROFESOR

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : PROF. ROGER MELANIO LAGUNA PEREZ

DOMICILIO : Jr. Jacinta Cardenas 9to. do. C

DNI N° : 20992232

CORREO ELECTRONICO : melano.22@gmail.com

FECHA NOTIFICACION : 04/03/22 HORA: 10:30 AM

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN: ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO :

DNI N° :

FIRMA

HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez C
Director del Sistema Administrativo
Secretaría General

OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303
EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA - TOCACHE

CPC. Shirley Vanessa Tel. Montaña
RESPONSABLE NEAU'S

09-03-22
CPPADO



09-03-22

NOTIFICADOR

Oficina de Operaciones U.E. 303
EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA - TOCACHE

Abog. Luis R.J. Barales Eusebio
Especialista en Recursos Humanos